⚖️ 家事事件法　考場作戰圖

拿到題目 → 依序問自己這 8 個問題 → 每個問題翻右邊那幾條

1 **這是哪一類事件？**
甲乙丙走訴訟、丁戊走非訟；決定能不能調解、和解、自認
§ 3 § 37 § 74

2 **該由哪個法院審？**
家事只能給家事法院；沒管轄 → 移送，或三擇一自己審
§ 2 § 4 § 6 § 52 § 61 § 70

3 **誰告誰？有人死了嗎？**
一般 § 39，親子有特別規定；死亡先問「什麼時候死」
§ 39 § 50 § 63 § 64 § 65

4 **要不要先調解？能不能調解成立？**
丁類以外都要；只有「得處分事項」能成立
§ 23 § 30 § 33-36 § 45

5 **法院要不要主動調查？能不能自認？**
得處分事項尊重當事人，但家暴、子女利益要職權調查
§ 10 § 58 § 47

6 **有好幾個請求？二審才提？**
相牽連就能合併；一、二審都能追加／反請求；以判決為之
§ 41 § 42 § 79

7 **有 DNA 鑑定嗎？**
先釋明 → 裁定送達 → 拒絕才證明妨礙；不能強制抽血
§ 68 民訴 § 345 § 367

8 **判決之後？**
怎麼救濟、對誰有效、還能不能再告
§ 44 § 48 § 57

申論四段式　一、**爭點**：本題涉及……　二、**法條**：按家事事件法第○條第○項（本文／但書）……　三、**涵攝**：查本題……（事實為什麼符合要件）　四、**結論**：故……

時間不夠時：條文＋涵攝＋結論三段一定要寫完。有爭議：甲說、乙說 → 實務 → 本文以為。

★ **記住**　看到「死亡」先問時間；看到「協議」想 § 37；看到「被告提新請求」是反請求；看到「家暴、子女」想 § 10 II 但書。

1 五類事件（§3）

兩把尺：有沒有「訟爭性」×當事人有沒有「處分權」

甲

訴訟｜無處分權

確認婚姻無效、婚姻存否
確認親子關係存否
確認收養關係存否
確定母再婚後所生子女生父

乙

訴訟｜部分處分權

離婚
撤銷婚姻
否認子女
認領子女
撤銷收養

丙

訴訟｜有處分權

剩餘財產分配
遺產分割、特留分
繼承回復、遺贈
婚姻相關損害賠償

丁

非訟｜無訟爭

宣告死亡
監護／輔助宣告
認可收養
拋棄繼承
民事保護令

戊

非訟｜法官裁量

贍養費 ①
夫妻同居 ②
家庭生活費 ⑤
未成年子女親權、扶養費 ⑧
其他扶養 ⑫

同一個主題，分到不同類

主題	分類
婚姻	確認無效＝甲｜撤銷＝乙
親子	確認＝甲｜否認、認領＝乙
收養	確認＝甲｜撤銷＝乙｜認可＝丁｜宣告終止＝戊

沒列在 §3 的

本質	歸類
訴訟	§37 其他家事訴訟 → §51 準用民訴
非訟	§74 其他家事非訟 → §97 準用非訟

⚠ **陷阱** 依**協議**請求履行扶養費 → 不是戊類，是 §37 其他家事訴訟，法院**不能**裁量增減（101 年座談會第 25 號）。

⚠ **陷阱** **未成年子女**扶養費＝戊類**第 8 款**（§ 104 Ⅰ ① 親子非訟），不是第 12 款「扶養」。**贍養費**（離婚配偶間，第 1 款）≠ **扶養費**（親屬間）。

多元法理（為什麼有些「財產事件」走訴訟、有些「給付」走非訟）

叫做	例子	理由
非訟事件**訴訟化**	遺產分割、剩餘財產分配、確定生父之訴	爭議大，要慎重
訴訟事件**非訟化**	贍養費、生活費、扶養費（列戊類）	要迅速、法官裁量

2 哪個法院審？

民事可以往家事走，家事不能往民事走

審判權

§2 家事事件 → 少年及家事法院；沒設的地方 → 地院**家事法庭**

§4 I 民事事件經**合意**可交家事法院（程序選擇權）

家事事件**不能**合意交普通民事庭（家事審判具強制性、公益性）

管轄找條文順序

家事事件法
有規定就用

→

非訟事件法
§7 普通審判籍｜§3 受理在先

→

民事訴訟法

§5 規定的準用順序

移送 §6（必考表）

受理法院	原則	例外
沒有管轄權（第 1 項）	裁定移送	【合意】【統合處理必要】**【已就本案為陳述】任一** → **得裁定**自行處理（第 1 項**但書**）
有管轄權（第 2 項）	自己審	【統合必要】＋【合意】＋【聲請】**全部具備** → 才能移出去

口訣：沒管轄想留下，三擇一；有管轄想移走，全都要。條文寫「得」＝法院有裁量權。

婚姻 §52

專屬：① 夫妻住所地 ② 經常共同居所地 ③ **原因事實發生地**

可書面合意；一方死亡 → 死亡時住所地

妻搬走，夫告惡意遺棄 → 原住所地有管轄（101 家抗 163）

親子 §61

專屬：子女住所地、父母住所地

未成年子女當被告 → 只能在子女住所地

繼承 §70

條文是「**得**」，不是專屬：被繼承人住所地、**主要遺產所在地**

主要遺產看**價值**不看筆數（103 台抗 771）；不排除普通審判籍（106 台抗 640）

國際審判權

§53 I 婚姻事件，任一款我國可審：一方是國民｜都是外國人但在台有住所或共同居所滿 1 年｜一方無國籍在台有經常居所｜一方在台經常居所滿 1 年。被告在台應訴顯有不便 → 不適用（II）。親子準用（§69）。

法無明文的親子非訟（改定監護人）→ 類推 §104 I ① 子女住居所地；多國 → 子女最佳利益（107 年座談會第 33 號）

3 誰告誰？（最常考）

§ 39 開頭「除別有規定外」→ 親子事件優先看 § 63～65

一般規定 § 39

身分關係**一方**起訴 → 告**他方**
第三人起訴 → 告**雙方**；一方已死 → 告活著的

程序能力 § 14

成年人 ✔｜**滿 7 歲**未成年：身分及人身自由事件 ✔｜未滿 7 歲、受監護宣告：**證明有意思能力** ✔ → 可選任**程序監理人** § 15

否認子女之訴（乙類）

誰能告（原告）

- 夫、妻、子女 — 民法 § 1063 II（2 年；子女未成年知悉 → 成年後 2 年）
- 繼承權被侵害的人 — § 64（被繼承人死亡起 1 年）
- **真正生父** ✘ 釋字 587 只開放子女；也不能用 § 67 確認之訴繞道

告誰（被告） § 63

誰起訴	被告
夫（或妻）	妻（或夫）＋**子女**（固有必要共同訴訟）
子女	推定生父
應被告者全死	檢察官

確定母再婚後所生子女生父之訴 § 65（甲類）

母離婚後很快再婚，受胎期間橫跨兩段婚姻 → **兩個爸爸都被推定**。否認之訴只能推翻、不能確定誰是爸爸 → 用這個訴。
現任告前任、前任告現任；子女或母 → 兩個爸爸一起告；都死 → 檢察官

有人死亡 → 先問「什麼時候死的」

起訴前被告死
§ 63III
告活著的；全死告檢察官
（決定「告誰」）

訴訟中被告死
§ 50 II § 50III
活著的續行；全死檢察官續行
（決定「誰接著打」）

原告死
§ 50 I 原則訴訟終結
否認子女例外：繼承權被侵害人起訴／承受 § 64

為什麼訴訟中不讓繼承人承受（民訴 § 168）？身分關係一身專屬，不能繼承。

★ **記住** **107 年座談會第 31 號**：生父死後，非婚生子女訴請確認親子關係存在 → 告**有爭執的他繼承人**（實務乙說，多數採審查意見）。理由：①確認之訴沒規定「全死告檢察官」是立法者**故意**，不是漏洞，不得類推 § 63III、§ 65III、§ 50III ②被告適格要和**確認利益**（§ 67）一起看。收養同理：106 台上 2743。

4 調解・審理原則・合併

能自己決定的才能調解；碰到家暴、子女就由法院查

調解

規則	內容
§23 調解前置	除**丁類**外都要先調解；直接起訴 → 視為聲請調解（公示送達、外國送達除外） **保護令不得調解、和解**（家暴法 §13）
§30 調解成立	只限**得處分事項**（離婚、終止收養、分遺產、贍養費…）｜離婚、終止收養須**本人**表明合意｜成立＝確定裁判，可當執行名義
甲類	**無處分權 → 不能調解成立**（婚姻有效無效由法律決定，不是雙方說了算）；可依 §33 合意聲請法院裁定
§45 和解	同調解；親子非訟合意要符合**子女最佳利益** §110

法院要不要主動查？ §10

原則（I）
法院得斟酌未提出事實、依職權調查

→

得處分事項（II）
離婚、分遺產…準用民訴，可不爭執

→

但書回到 I
①家暴／危害未成年子女 ②人格權 ③顯不符事實 ④顯失公平

§58 撤銷婚姻、確認婚姻無效／存否的原因事實**不能自認** — **不包括離婚**｜§47 得處分事項逾時提出可失權

合併

條文	內容
§41 I	基礎事實**相牽連** → 訴訟＋訴訟、訴訟＋非訟可合併（不受民訴 §53、§248 限制）。**要寫為什麼相牽連**（例：離婚後必須定子女親權、為避免裁判矛盾）
§41 II	**一審或二審**言詞辯論終結前都能變更、追加、反請求
§42	合併審理、合併裁判，以**判決**為之
§43 §49	移送時得停止｜有和好可能 → 停止 6 個月以下
§79	非訟＋非訟 準用 §41

⚠ **陷阱** **原告**增加請求＝**追加**；**被告**對原告提新請求＝**反請求**。

5 DNA 鑑定・遺產分割

DNA 不能強制，只能讓拒絕的人吃虧

DNA 鑑定 §68：四步驟

① 釋明
聲請人先提出足以懷疑血緣的事實（不能摸索證明）

→

② 陳述意見
裁定前讓當事人表示意見（III）

→

③ 裁定＋送達
載明內容、期限、機構，
合法送達
（110 台上 1338）

→

④ 拒絕
職權調查優先 →
證明妨礙
：得認對造主張為真（民訴 §282-1、§345、§367）

- **不能強制抽血**，只能透過不利效果間接強制
- **成年人**：條文寫未成年，但實務可適用（111 家上 181），姜老師：類推
- 只為遺產、沒釋明就想挖遺體採樣 → 摸索證據，欠缺必要性（103 家上 211）

遺產分割（丙類）

- **全部遺產一體分割**，不能只分一筆（民法 §1164、107 年座談會第 3 號）
- 性質：具非訟性質的**形式形成訴訟**，法院**不受**分割方案拘束；一部上訴及於全部（111 台上 1870）
- 遺產範圍爭執＝攻擊防禦方法，不是訴之變更（112 台上 1844）
- 判決後才發現的遺產 → 可另訴（111 家上易 27）
- 繼承權有爭執 → 法院應**曉諭**追加或反請求 §72（是闡明，不是強制；之後仍可另訴）
- 全體協議分割方法 → 法院**斟酌**（無絕對拘束力）；改請求「履行協議」才有拘束力 §73

婚姻撤銷事由（民法）

事由	條文	消滅
未滿 18 歲	§989	已滿 18 歲或懷胎
監護關係中結婚	§991	結婚逾 1 年
不能人道不能治	§995	知悉後逾 3 年
無意識或精神錯亂	§996	回復後逾 6 個月
被詐欺、脅迫	§997	終止後逾 6 個月

確認婚姻無效（甲）：民法 §988 方式不備、近親、重婚｜§54 確認婚姻訴訟要通知其他結婚人參加

6 判決之後：救濟・效力

合併判決只對非訟不服 → 抗告程序，但期間 20 日

救濟 §44

對什麼不服	程序
單純家事訴訟	上訴（§51 準用民訴）
單純家事非訟	抗告，少家法院合議（§92～96）
訴訟＋非訟都不服／只對訴訟	**上訴**（I 、II）
只對**非訟**部分不服	**抗告程序**，但期間 **20 日**（原本是判決，民訴 §440；104 年座談會第 47 號）（III）
只上訴離婚	以離婚為前提的親權部分**視為上訴**（IV）
二審訴訟部分調解成立，只剩非訟	改走**非訟抗告程序**（中分院 112 家上 163）

第三審：通常程序財產權逾 150 萬；簡易需逾 150 萬＋法規顯有錯誤＋許可；小額不得上第三審

對世效與第三人撤銷 §48

原則：甲、乙類確定判決**對第三人也有效**（公益、避免歧異、一次解決）

例外（但書）：非可歸責而未參加訴訟的 —

① 確認婚姻無效／存否 → 婚姻受影響的人

② 確認親子存否 → 主張自己是親子的人

③ 認領 → 受影響的非婚生子女

救濟：可提**第三人撤銷之訴**（II）

收養判決 ✘ 不在但書列舉；且能循其他程序就不得提（105 家上 29）

離婚判決確定後一方死亡 → 仍可再審，由**繼承人**承受（105 台抗 802）

丙類 → §51 準用民訴訴訟告知、第三人撤銷

失權效 §57 ＋既判力基準時

婚姻訴訟判決確定後，當時能用合併、變更、追加、反請求主張而**沒主張**的事實 → 不能就同一婚姻另訴

例外：① 法院**未闡明**致未主張 ② 闡明了但不可歸責

言詞辯論終結**前**的事實 → **失權**／受既判力拘束（106 家上 321）

言詞辯論終結**後**新發生 → **可另訴**（105 家上 17）

例：判准離婚確定後，不能再以重婚訴請確認婚姻無效。有委任律師又不爭執婚姻 → 不能說法院沒闡明（107 家抗 47）

! 出門前最後看這頁

都是你們練習時真的錯過的

#	❌ 容易寫錯	✅ 正確
1	訴訟中死亡用 §63III	起訴前 **§63III**；訴訟中 **§50 II 、III**
2	被告在二審「追加」請求	被告提新請求＝**反請求**
3	合併以判決為之，引 §41	引 **§42**
4	離婚事件不能自認（§58／§59）	§58 只管撤銷婚姻、確認婚姻無效／存否，**不含離婚**；離婚看 §10 II 但書
5	未成年子女扶養費＝第 12 款／贍養費	戊類**第 8 款**；贍養費是配偶間（第 1 款）
6	生父可提否認之訴或改提 §67	都不行（民法 §1063 II 、釋字 587）
7	民法 §1063III 規定原告	I 推定、**II 原告**、III期間
8	第 6 條第 1 項「後段」、第 4 項「一段」	寫「**但書**」；單位是條、項、款
9	訴爭性、侵權（親權）、訴情	**訟**爭性、**親**權、訴**請**
10	只寫「因基礎事實相牽連」	補一句**為什麼**相牽連（涵攝）
11	107 年座談會 31 號採檢察官	實務採**告有爭執的他繼承人**
12	不確定的條文也寫上去	寫錯會扣分，**不確定就不寫**

法典標籤：家事事件法

- ☐ §2、3、4、5、6、10、14
- ☐ §23、30、33～36、37
- ☐ §39、41～45、47～51
- ☐ §52、53、57、58、61
- ☐ §63～65、67、68、70～73
- ☐ §79、92～97、101、104、110

法典標籤：其他

- ☐ 民法 §988～997、1052、1057
- ☐ 民法 §1062、1063、1065、1164
- ☐ 民訴 §282-1、345、367、440
- ☐ 非訟 §3、7
- ☐ 家暴法 §13
- ☐ 審理細則 §128

先判類別 → 找對條文 → 寫出為什麼 → 下結論　　加油！💪